



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.803-2025

Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 1.402, reclama el Partido de la Gente, por su Administrador General Electoral don Miguel Antonio Azar Díaz, contra la Resolución N°G15046, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a consejero regional en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°8 y N°10 del oficio de observaciones y ordenó devolver al Fisco \$7.395.000. Pide que se levanten ambas observaciones y se deje sin efecto la devolución. El Servicio Electoral, a foja 1.462 (TCE), solicita el rechazo de la reclamación;

2°) Que, la observación N°8 recae en la factura N°14 de MAPRE SpA, de catorce de octubre de dos mil veinticuatro, por el arriendo de un salón de eventos con amplificación para el cierre de campaña del partido en Antofagasta, realizado el veinticuatro de octubre de ese año, por \$595.000 (fojas 1.412 y 14), y se mantuvo únicamente porque el giro que el proveedor tiene registrado en el Servicio de Impuestos Internos no comprende el arriendo de salones. El gasto, sin embargo, está acreditado: la factura fue recibida por el Servicio de Impuestos Internos y describe el servicio, la fecha y su fin electoral (foja 1.413), el pago consta (foja 1.414), la directiva regional adjudicó el servicio el nueve de octubre de dos mil veinticuatro previa comparación de cinco cotizaciones (fojas 1.415 a 1.433) y la realización del evento se comprueba con el listado firmado de asistentes y los informes de los artistas (fojas 1.434 a 1.449). El reparo recae en el giro registrado por el proveedor, circunstancia ajena al partido, y no en la existencia del gasto, que es real, está documentado y corresponde a una actividad propia de la campaña; el partido, por lo demás, acreditó haber requerido al proveedor que lo regularizara (fojas 1.212 a 1.216 y 1.450). La observación, en consecuencia, se levanta;

3°) Que, la observación N°10 recae en la boleta de honorarios N°216, de diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro, por \$6.800.000, emitida por el propio Administrador General Electoral





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.803-2025

del partido, don Miguel Antonio Azar Díaz, por la administración electoral general de la campaña y pagada con cargo al anticipo fiscal (fojas 400, 16 y 401). El oficio de observaciones pidió un informe detallado de las actividades realizadas, con recepción conforme, y que se explicara y justificara cómo se fijó el valor del servicio (foja 715). Ninguna de esas exigencias se cumplió. En primer término, el honorario lo fijó, se lo pagó y lo rindió la misma persona que lo percibió: no hay contrato, orden de compra, acta de la directiva ni documento alguno en que un órgano del partido haya convenido o autorizado ese pago, y la única descomposición de la cifra que consta es una suma manuscrita al margen de la propia boleta, sin firma de autoridad partidaria (foja 400); el Servicio Electoral hizo presente, además, que la rendición de servicios intangibles exige contrato, informe detallado, medios de comprobación, fechas y justificación del valor de mercado (foja 1.472 TCE). En segundo término, la justificación del precio es una comparación elaborada por el mismo proveedor, sin respaldo documental de las cifras que utiliza (fojas 1.318 a 1.321), que no acredita valor de mercado alguno y que, además, lo contradice: su propia referencia es un promedio de \$6.913.793 «por proceso eleccionario» (foja 1.319), en circunstancias de que por este mismo proceso cobró al partido \$6.800.000 en esta cuenta, \$6.600.000 en la de gobernador y \$6.800.000 en la de alcaldes, y valorizó en \$6.600.000 su donación en la de concejales, esto es, \$26.800.000, según declaró ante el Servicio Electoral (foja 1.485 TCE). En tercer término, el monto parece desproporcionado si se considera que en los mismos días emitió boletas por \$9.000.000 a otro partido y por \$7.000.000 a un candidato a gobernador regional (fojas 1.482 y 1.483 TCE). En cuarto término, el informe de actividades no consigna fechas ni horas, describe el trabajo de un equipo que no se individualiza ni se remunera en la contabilidad —el propio administrador declaró trabajar con tres o cuatro personas «a costo mío» (foja 1.484 TCE)— y es el mismo que se rindió en la cuenta de gobernador, al punto de que señala que los servicios «corresponden a un total \$6.600.000», cifra que no es la de la boleta rendida en esta cuenta (foja 1.280). Por último, la reclamación anunció acompañar una «justificación precio de la prestación de servicios»





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.803-2025

y otros antecedentes sobre este gasto (fojas 1.410 y 1.411), pero sólo agregó los documentos del proveedor MAPRE SpA (fojas 1.412 a 1.454). En suma, se trata de un desembolso de fondos públicos cuyo monto fue determinado unilateralmente por su propio beneficiario, sin contrato ni autorización del partido, sin justificación objetiva de su valor y sin que el informe permita conocer qué servicio y qué dedicación se remuneran, lo que impide tener por acreditado el destino del gasto en los términos del artículo 47, inciso tercero, de la Ley N°19.884, por lo que la observación se mantiene; y

4°) Que, levantada la observación N°8, el gasto rechazado se reduce a \$6.800.000, la cuenta sigue aprobada con observaciones y el excedente que debe devolverse al Fisco conforme al artículo 12 de la Ley N°19.884 queda en esa misma suma.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación deducida** a foja 1.402 por el Partido de la Gente contra la Resolución N°G15046, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se levanta la observación N°8 y se reduce a \$6.800.000 la devolución ordenada en su resuelvo 2; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose la observación N°10.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.803-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 09/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 09/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 09/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 09/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1803-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 09 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026



A7003DA3-AB25-4AFA-AEE7-8CAB51696B36

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.